

1502094-06.2021.8.26.0196

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Rodrigo Miguel Ferrari

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/05/2022

... alegou ter antecedente criminal por tráfico em outra comarca, o que se comprova pela folha de antecedentes (págs. 65/68, confirmada pelas págs. 126/129).

A versão do réu coaduna com a dos policiais militares Danilo e Keizer. Os policiais militares ouvidos foram coerentes em seus depoimentos e confirmaram integralmente o narrado na denúncia, notadamente que abordaram o réu e outro ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

3ª Vara Criminal

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502094-06.2021.8.26.0196 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502094-06.2021.8.26.0196

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2140598/2021 - DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Bruno Borges Correa

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Miguel Ferrari

Vistos.

BRUNO BORGES CORREA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no delito previsto no artigo 28, caput, da Lei n.º 11.343/06, pois, segundo a denúncia, no dia 09 de abril de 2021, por volta das 19:00, na rua Tuffy Jorge, n.520, Vila Formosa, nesta cidade e comarca de Franca/SP, guardava e tinha em depósito, para consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, cerca de 69,81g de "Cannabis sativa L", ou seja, "maconha", conforme laudo de págs. 08/10.

É da inicial que os policiais militares DANILO BONINI ALVEZ e KEIZER MUNER SEMINATE realizavam patrulhamento na rua Carlos de Vilhena, na Vila Formosa, quando avistaram o réu de moto, abordaram-no e verificaram que carregava consigo sacos plásticos, pequena quantia em dinheiro e seu telefone celular. Enquanto realizavam

inspeção do IMEI, chegou uma mensagem pedindo que o réu levasse para o emitente “treze parangas”. Ao ser questionado, o réu confirmou que era usuário de drogas, mas negou a traficância, e voluntariamente assumiu que tinha em depósito em sua casa droga ilícita. Ao se encaminharem para a casa do réu, local do crime, na rua Tuffy Jorge, ele teria entregado para os policiais 69,81g de maconha.

A denúncia foi recebida (págs. 104/105) e o réu, citado (págs. 81/82), apresentou defesa (págs. 89/93).

Em instrução foram ouvidas duas testemunhas comuns e foi interrogado o réu (págs. 125 - mídia digital).

O Ministério Público, em memoriais finais, requereu a procedência da pretensão punitiva deduzida na denúncia, por entender comprovadas materialidade e autoria, com a aplicação da pena de prestação de serviços para a comunidade (págs. 134/138).

A defesa, por sua vez, requereu a absolvição do acusado com fundamento no artigo 386, inciso III ou VII do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugnou pela aplicação da pena de advertência (págs. 142/148).

É o relatório.
Fundamento e decido.

A pretensão punitiva deduzida na denúncia é procedente.

A materialidade do delito foi demonstrada pelo boletim de ocorrência (págs. 03/04), pelo auto de exibição e apreensão (págs. 05/06) e pelo laudo de exame químico-toxicológico (págs. 08/10), que evidencia a existência da substância entorpecente Cannabis sativa L, de uso proscrito, encontrado em poder do acusado, bem como pela prova oral produzida nos autos.

A autoria também é certa.

O réu ouvido em juízo assumiu a autoria. Disse que voluntariamente entregou a droga para os policiais. Além disso assumiu ser usuário de drogas há 5 anos, e esclareceu que a mensagem sobre as treze “parangas” era de seu amigo, com quem compra conjuntamente a droga. Reiterou que a droga era para seu consumo, que não vende drogas, e que nem para seu amigo venderia, visto que a relação entre os dois era de compra conjunta. Ademais, alegou ter antecedente criminal por tráfico em outra comarca, o que se comprova pela folha de antecedentes (págs. 65/68, confirmada pelas págs. 126/129).

A versão do réu coaduna com a dos policiais militares Danilo e Keizer. Os policiais militares ouvidos foram coerentes em seus depoimentos e confirmaram integralmente o narrado na denúncia, notadamente que abordaram o réu e outro indivíduo e, durante a averiguação do IMEI do celular, chegou uma mensagem solicitando droga ao réu, que, questionado, disse que tinha droga para uso próprio, e não para traficância, que foi apreendida no quarto e por indicação dele, em cima de seu guarda roupa.

Pois bem.

Por oportuno, é de se consignar que são dignos de crédito os depoimentos dos policiais militares, agentes públicos a serviço da Administração Direta, que gozam da presunção de veracidade de seus atos. Também não se extrai dos autos qualquer indício de que objetivavam incriminar injustamente o réu. Nesse sentido, AgRg no AREsp 1054663/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 04/04/2017 e HC 165.561/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 15/02/2016 e STF - HC nº 73.518-5/SP.

A tese da defesa, por sua vez, não aborda a autoria atribuída ao réu, que assumiu em juízo que tinha em depósito drogas para seu consumo próprio, mas a tipicidade da conduta. Vejamos.

Por primeiro, trata-se de crime de mera conduta e de perigo abstrato, bastando a conduta do agente, sendo irrelevante a quantidade de droga a ser apreendida, bem como desnecessária a efetiva lesão, pois o tipo penal visa a proteger a saúde pública e a sociedade de modo geral. Nesse aspecto STJ - AgRg no REsp 1581573/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 09/11/2016; STJ - AgRg no REsp 1576825/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 15/03/2016; e STJ - AgRg no AREsp 620.033/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 23/04/2015.

Nessa linha, colaciono também: (...) O objeto jurídico tutelado pela norma do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 é a saúde pública, e não apenas a do usuário, visto que sua conduta atinge não somente a sua esfera pessoal, mas toda a coletividade, diante da potencialidade ofensiva do delito de porte de entorpecentes. 3. Para a caracterização do delito descrito no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, não se faz necessária a ocorrência de efetiva lesão ao bem jurídico protegido, bastando a realização da conduta proibida para que se presuma o perigo ao bem tutelado. Isso porque, ao adquirir droga para seu consumo, o usuário realimenta o comércio nefasto, pondo em risco a saúde pública e sendo fator decisivo na difusão dos tóxicos. 4. A reduzida quantidade de drogas integra a própria essência do crime de porte de substância entorpecente para consumo próprio, visto que, do contrário, poder-se-ia estar diante da hipótese do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 (...) (STJ - RHC 35.920/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 29/05/2014).

A nova redação do crime de porte de entorpecentes, prevista no artigo 28, da Lei n.º 11.343/06, apenas afastou a incidência de pena privativa de liberdade ao acusado, despenalizando a conduta, mas mantendo hígida a figura típica. Assim STJ - HC 292.292/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 25/06/2014; STJ - REsp 1544041/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 04/12/2015; e STJ - HC 299.988/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 17/09/2015.

Em relação à constitucionalidade do artigo 28 da Lei n.º 11.343/2006, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral no Recurso Extraordinário 635659, pacificou a matéria no sentido de que o crime de porte de drogas positivado no referido dispositivo é constitucional, tendo seu valor plenamente efetivado, de modo que a conduta de portar drogas para uso próprio continua sendo típica, e, de regra, ilícita.

Assim, as alegações da defesa não merecem prosperar, já que não há que se falar em descriminalização do delito, tampouco em não constituir o fato infração penal.

Some-se a manifestação do Ministério Público, pela procedência da pretensão punitiva deduzida na denúncia, com fundamentos que somo às razões de decidir para evitar repetições infrutíferas.

Desse modo, não restam dúvidas de que o acusado praticou o delito de porte de entorpecente pra consumo pessoal conduta tipificada no artigo 28, caput, da Lei n.º 11.343/06 e, de rigor, pois, na ausência de excludentes, o reconhecimento de sua responsabilidade penal.

Passo à dosimetria da pena.

São favoráveis as circunstâncias do artigo 42 da Lei n.º 11.343/06, bem como do artigo 59 do Código Penal (págs. 126/129). No mais, considerando o artigo 28 da Lei 11.343/06 e seu § 3º, e notadamente por se tratar de entorpecente com reduzido potencial vulnerante, verifico que a reprimenda que melhor se ajusta ao caso é a pena de advertência sobre os efeitos nocivos da droga, medida necessária e suficiente, na espécie, para a reprovação, nos termos dos artigos 27 e 28 da Lei de Tóxicos.

Faculto eventual apelo em liberdade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, a fim de condenar BRUNO BORGES CORREA qualificado nos autos, como incurso no delito previsto no artigo 28, caput, da Lei n.º 11.343/06, à pena de advertência sobre os efeitos nocivos da droga, facultado o apelo em liberdade.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. E, nos termos do artigo 63, §1º, da Lei n.º 11.343/06, autorizo a destruição da droga apreendida.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, §9º, alínea a, da Lei Estadual n.º 11.608/03, suspenda-se o pagamento, porém, por gozar o réu de justiça gratuita, conforme a decisão de págs. 104/105.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Franca, 02 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA